

1500228-70.2022.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... das Partes a se afastar o crime de roubo tentado contra a primeira vítima, Renata. Mas o roubo duplamente majorado consumado contra a vítima protegida (TFFR) restou devidamente demonstrado nos autos, sendo a ação procedente quanto a ele. Vejamos.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição, apreensão, avaliação de fls. 29/30 e 36, com o encontro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500228-70.2022.8.26.0537 - Controle nº 2022/000142

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2027812/2022 - 03º D.P. DIADEMA, 2027812 - 03º D.P. DIADEMA, 346/22/127 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Vitor Iago Santos da Silva

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Vistos.

VITOR IAGO SANTOS DA SILVA, qualificado às fls. 20, está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Renata) e no artigo 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I (vítima Tatiane), na forma dos artigos 29, caput e 69, caput, todos do Código Penal, porque no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 11h50, no posto de combustível na Avenida das Ameixeiras, nº 1033, bairro do Taboão, cidade de Diadema, atuando previamente ajustado com indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima RMO, tentou subtrair, para eles, os

valores da empresa-vítima, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Consta ainda que, após os fatos acima narrados, no mesmo dia 31 de janeiro de 2022, na Rua Newton, na altura do nº115, na cidade de São Bernardo do Campo, VITOR IAGO SANTOS DA SILVA, atuando previamente ajustado com indivíduo não identificado, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra a vítima TFFR (protegida), subtraiu, para eles, o automóvel Kia/Sorento, de placas OLI-3347, além de um telefone celular de marca Apple, uma bolsa e um guarda-chuva.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.55/57), a denúncia foi recebida em 16/02/2022 (fl.77). Citado o réu (fl.88), foi apresentada defesa inicial feita por Defensor Público que lhe foi nomeado (fl.97).

Em audiência una ouviu-se a vítima protegida TFFR, as testemunhas arroladas pelas Partes, foi homologada a desistência da oitiva da vítima Renata, impossibilitada de comparecer à audiência, interrogando-se o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o d. Representante do Órgão Ministerial requereu a procedência parcial da ação por apenas provadas autorias e materialidade delitivas, e as duas majorantes do roubo consumado do carro e demais bens somente da segunda vítima protegida, TFFR, fixando-se a pena-base substancialmente acima do mínimo legal diante da má personalidade do agente, além do risco exposto à transeuntes, com a redução pela atenuante da menoridade relativa, e aumento sequencial pelas duas causas de aumento de pena (do emprego de arma de fogo e concurso de agentes), fixando-se regime prisional fechado, sem possibilidade de substituição da reprimenda nos moldes do art. 44 do CP, nem de apelo em liberdade. Quanto ao roubo tentado contra a vítima RENata, pede a absolvição por se tratar de crime impossível.

Já o d. Defensor Público pretendeu a absolvição do réu ante a fragilidade probatória com relação à autoria delitiva dos dois crimes, dado o não reconhecimento do réu pelas vítimas, além da atipicidade do crime de roubo tentado, porque a vítima Renata não tinha numerário nem celular nem qualquer objeto a ser roubado, tendo os roubadores desistido, voluntariamente, desse crime. Subsidiariamente, requereu que a pena-base do roubo consumado fosse fixada no mínimo legal, considerando-se a atenuante da menoridade relativa e da confissão informal aos policiais, aplicando apenas o percentual máximo previsto pelo emprego de arma de fogo conforme art. 68 do CP, pleiteando a fixação de regime diverso do fechado, até pela detração penal a permitir, ainda, o apelo em liberdade.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, à pedido do próprio MP, em que pese a impropriedade do objeto ser relativa ao meu ver, mas no presente caso, acolho pedido das Partes a se afastar o crime de roubo tentado contra a primeira vítima, Renata. Mas o roubo duplamente majorado consumado contra a vítima protegida (TFFR) restou devidamente demonstrado nos autos, sendo a ação procedente quanto a ele. Vejamos.

A materialidade delitiva vem estampada no auto de exibição, apreensão, avaliação de fls. 29/30 e 36, com o encontro dos bens subtraídos da vítima protegida, e ainda em poder do acusado, assim como do armamento por ele empregado nos crimes, objeto esse reconhecido pelas vítimas (fls. 15 e 18). Lembremos que: Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM-SP AC Rel. Passos de Freitas - BMJ 91/6 e RDJ 18/66).

A autoria desse roubo consumado é incontestada, com fulcro nos depoimentos das testemunhas, e especialmente nas declarações e nos reconhecimentos feitos (fl.15, 18 e nesta audiência), como sigo analisando.

A vítima Renata narrou em solo policial (fl. 14) que, em 31 de janeiro de 2022, por volta das 11h50, estava em seu posto de trabalho como frentista no posto de combustível localizado na Avenida das Ameixeiras, n.º1033, quando chegaram dois indivíduos num Gol quadrado branco e o motorista pediu para abastecer com R\$ 10,00. Assim que a declarante foi ativar a bomba saiu o passageiro com uma arma em punho e pediu dinheiro, mas a declarante disse que não tinha dinheiro e, então, ele entrou novamente no carro e partiram em direção ao bairro Pauliceia em São Bernardo do Campo. Acionada a Polícia Militar por outros funcionários. O posto possui câmeras de monitoramento, mas elas não funcionam, e não tem condições de descrever detalhadamente os indivíduos que praticaram a ação, porque primeiro achou que eram clientes, e depois, ficou nervosa, então não poderia ter certeza absoluta no reconhecimento de pessoa. Viu a arma com a qual foi ameaçada e informa que era um revólver enferrujado, reconhecendo a arma ora apreendida.

Essa vítima não foi ouvida perante o juiz imparcial ante um problema de saúde, tendo as Partes desistido de sua inquirição.

A ofendida protegida TFFR contou à autoridade policial(fl.17) que, em 31 de janeiro de 2022, por volta do meio dia, estacionou o veículo na Rua Newton, n.º 115, São Bernardo do Campo/SP e desembarcou do automóvel, exato momento em que chegaram dois indivíduos num VW/Gol quadrado, cor branca, placas não anotadas, sendo que o passageiro desembarcou do VW/Gol e, portando uma arma de fogo (um revólver pequeno enferrujado), anunciou o roubo e subtraiu o automóvel da declarante com os objetos que estavam em seu interior, dentre eles o seu aparelho celular (que ora reconhece mostrando conteúdo pessoal - fotografia - para comprovar a propriedade) e, de posse de seu veículo fugiu em direção a Diadema; que como o roubador demonstrou falta de habilidade para conduzir o seu veículo e saiu cantando os pneus, muitos moradores do local viram e acionaram a Polícia Militar e, alguns minutos depois, soube da localização de seu veículo em posse de um indivíduo. Tudo foi recuperado, embora tenha sofrido o dano da colisão de seu carro. Não sofreu ferimentos decorrentes do crime; que não possui condição de reconhecer os autores do roubo, pois tudo ocorreu de forma rápida, ficou nervosa e não viu a fisionomia deles.

Neste sentido foram as declarações judiciais dessa ofendida protegida, quem alegou que voltava do trabalho e tinha ido buscar sua filha. Parou com o carro, desceu, ficou na calçada esperando a criança. Olhou um veículo Gol antigo, modelo quadrado, cor branca, vindo na direção. O passageiro desceu armado, mandou dar a chave do carro e falou: perdeu. Daí o réu fugiu com seu carro, bruscamente, fazendo barulho, cantando o pneu, e foi seguido pelo carro Gol, onde estava o comparsa dele pilotando. Todo mundo viu. Avisaram a polícia, e uns vinte minutos depois soube que um dos meliantes bateu o carro e foi preso. Recuperou seus pertences e o carro deu perda total, tendo a seguradora lhe pago sessenta e três mil reais. O réu lhe apontou uma arma pequena e toda enferrujada e ficou com medo da arma e por isso não reagiu e entregou logo a chave do carro. Não foi colocado o réu para ser reconhecido no DP, porque ele foi levado para o hospital, e não lembra dele porque foi tudo muito rápido, mas reconheceu a arma de fogo no DP como sendo a usada no crime e hoje a reconhece com certeza também.

Vale ressaltar que: (...) as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos RJTACrim 43/233). No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da vítima

que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente. (TACrim, Processo: Apelação n.º 1472149/1, Relator: Ubiratan de Arruda, 9.ª Câmara, Julgamento: 16.03.2005, votação unânime).

Os policiais militares ouvidos extrajudicialmente (fls.10/12) disseram que em 31 de janeiro de 2022, por volta das 12h, tomaram conhecimento via COPOM que dois indivíduos num Gol quadrado, cor branca, tentaram praticar um roubo num posto de combustível na Avenida das Ameixeiras, n.º 1033, mas não concluíram o roubo porque não havia dinheiro e fugiram em sentido a São Bernardo do Campo. Minutos depois, souberam também via COPOM, que um automóvel Kia Sorento, placas OLI3347, foi roubado em São Bernardo do Campo por dois indivíduos que estavam num Gol quadrado e fugiram sentido Diadema; que relacionaram tais crimes e iniciaram patrulhamento com a finalidade de localizar os roubadores, quando avistaram um automóvel Gol quadrado placas não anotadas e um SUV cor prata em alta velocidade e sendo conduzidos gerando perigo de causar acidentes pela Avenida Tietê e notaram que se tratava dos indivíduos que buscavam e passaram a acompanhá-los; que o acompanhamento prosseguiu até a Rua Purus, n.º 475, Diadema/SP, quando o automóvel de placas OLI3347 colidiu contra uma árvore e o ora identificado VITOR IAGO SANTOS DA SILVA, condutor do automóvel, desembarcou do veículo e tentou entrar no automóvel Gol, porém, o SDPM TRAJANO que estava de folga e populares não qualificados que presenciaram a cena seguraram VITOR e não o deixaram entrar no Gol que, então, se evadiu. Prenderam VITOR e providenciaram socorro médico, pois ele apresentava ferimentos pelo corpo todo – pernas, rosto etc.; que salientam que no interior do veículo, no assoalho traseiro, havia um revólver enferrujado em mau estado de conservação.

Em solo judicial o policial Gustavo Teixeira narrou que estavam em patrulhamento e o Copom indicou que dois indivíduos, um negro e um branco, num Gol quadrado, tentaram roubar um posto e não levaram nada porque não tinha dinheiro nem celular com ela. Nisso eles se dirigiram para a divisa de SBC, dali uns duzentos metros. Também foi informado que o Gol branco quadrado, dali uns cinco ou dez minutos, já havia voltado e passado novamente na frente, sentido Diadema, sendo acompanhado por outro carro, uma SUV. Diligenciando, avistaram os dois carros, e ao se aproximarem, a SUV já estava colidida numa árvore e o réu detido por populares e por um policial de folga. Dentro do veículo localizaram um revólver e uma bolsa com demais pertences. O réu estava machucado e foi levado ao PS. O réu disse que estava no baile funk e havia roubado o carro para dar um peão. E que havia passado num posto de combustível e que não roubou nada lá. Reconhece o réu e a arma enferrujada, fotografada a fl. 94 e à fl. 145 mostra a arma dentro do carro no local da colisão. O sítio da colisão tem uma quadra e uma escola. Soube que o réu fugiu em alta velocidade e quase atropelou pessoas. Populares também informaram que o Gol quadrado branco ainda parou para resgatar o réu, mas como amontoou gente, ele foi embora. O réu confessou o roubo do carro quando o colocaram na viatura.

Nesse sentido foi o relato do miliciano Thiago da Silva Ré disse que foram acionados pela tentativa do roubo do autoposto. Souberam que um Gol quadrado, cor branca, com dois indivíduos dentro, um branco condutor e o passageiro negro, tentaram roubar e não tendo dinheiro, foram embora. Minutos depois esse mesmo carro passou em alta velocidade sendo seguido por um outro carro grande. Nisso foram informados do roubo dessa SUV e em patrulhamento viram os dois carros em alta velocidade. Foram atrás e então encontraram o Kia Sorento segurando o motorista juntamente com um policial de folga. Populares disseram que o réu estava em alta velocidade, com várias crianças que ele quase atropelou porque tem uma escola ali perto, e por isso o seguraram. Dentro do carro localizaram uma arma de fogo e encaminharam o réu ao PS porque estava machucado. O réu confessou que tinha tentado roubar o posto e que com o parceiro dele roubaram o carro que ele havia batido. Reconhece o réu, reconhece a arma de fogo conforme foto de fl. 94, e localizada em cima do banco do motorista da SUV com uma munição deflagrada. Acompanhou o reconhecimento policial de longe, que as duas moças olharam ele pelo olho mágico, e reconheceram ele.

A testemunha Gilberto Trajano alegou a fl. 13 que estava de folga e viu passando pela Rua Purus o veículo Kia/Sorento, que colidiu contra uma árvore e este veículo era acompanhado por um gol quadrado cor branca, cujo condutor parou no momento da colisão para que o indivíduo que dirigia o Kia/Sorento, ora identificado como VITOR IAGO SANTOS DA SILVA, entrasse no Gol e pudessem fugir. Ao notar que se tratava de uma ocorrência policial, ajudou a conter VITOR até a chegada dos Policiais Militares que vieram ao apoio, os quais já o perseguiam, que então prenderam VITOR em flagrante; que dos crimes anteriores, nada presenciou e compareceu para prestar a sua versão.

Essa testemunha alegou perante o juiz imparcial que viu o veículo já batido e populares detinham o réu no chão porque ele quase atropelou umas crianças, e que um veículo Gol quadrado branco o seguia e tentou dar fuga ao réu, mas ele foi contido. Posteriormente, soube que o veículo colidido era roubado e policiais acharam uma arma de fogo dentro do veículo, e presenciou esse encontro, e a reconhece como sendo a fotografada a fl.94, e que estava no banco do motorista no interior do veículo conforme foto de fl. 145. O horário do que presenciou foi antes do meio dia.

O réu extrajudicialmente (fl.20), permaneceu em silêncio.

Sob o manto do contraditório, o acusado negou as acusações e disse que foi atropelado pelo carro que bateu na árvore. Estava voltando da casa da namorada e não a trouxe para depor porque tinham terminado. Não confessou nada aos policiais e só assinou uns papeis no hospital, quase inconsciente.

Resumindo, tem-se a negativa de autoria não esclarecida nem comprovada pelo acusado no sentido de que estava voltando da casa de sua namorada quando foi atropelado pelo carro que colidiu na árvore. Mas se isso fosse verdade, o normal e correto seria o réu já ter trazido essa versão desde solo policial. Além de ser pouco crível que isso tenha, de fato, ocorrido. Tanto que ainda tenha terminado a relação amorosa com sua namorada, o que tão pouco provou, ainda assim, se verdadeira fosse essa sua versão, certamente a teria ao menos arrolado como sua testemunha a confirmar seu álibi. Tão pouco procede sua alegação de que ficou praticamente desacordado e nessa condição não teria como ter confessado informalmente os crimes aos policiais. Mas o certo é que ambos afirmaram que o réu estava machucado por conta da colisão, mas não que ele também estivesse inconsciente, não havendo motivo para eles inventarem uma confissão, até por não ter sido apontado indício de suas suspeições ou de interesse pessoal no deslinde do feito contra o acusado, que sequer conheciam e vice-versa. Tanto que se verdadeira fosse essa versão do réu ter sido mera vítima de um atropelamento, os populares não o estariam segurando e sim o socorrendo ao hospital, chamando ambulância e não a polícia. Portanto, é fato que era o réu quem pilotava o carro recém roubado da vítima. E que o fazia em alta velocidade, quase atropelando crianças. E mais, se ele fosse mera vítima, não teria motivo para o veículo Gol quadrado branco, usado nos roubos pelo comparsa do acusado, ter parado logo após o acidente para resgatar o réu e lhe dar fuga, o que só não foi possível justamente porque populares, estarecidos com o risco que o réu causou-lhes, o seguraram. Assim, não há prova em favor do réu ou de sua negativa de autoria tardia e risível.

Ainda que a vítima protegida não tenha tido condições de reconhecer o acusado, o que não significa que não o fez e que não seja ele um dos autores do roubo, até porque ficou mais preocupada com a arma de fogo que lhe era apontada, e que foi reconhecida com segurança e certeza desde solo policial como em juízo, dada sua peculiaridade de estar bem enferrujada e ser pequena, e porque os fatos se deram rapidamente, tendo ficado muito nervosa.

Mas essa prova não é única e nem exclusiva a indicar a autoria do crime. Outras circunstâncias não deixam dúvidas acerca da participação do réu na empreitada

criminosa. Veja. Ele estava em poder das res, e da arma de fogo usada nos crimes, objeto esse reconhecido com certeza pelas ofendidas, e foi detido cerca de cinco a dez minutos após a subtração, ainda em fuga e em alta velocidade, sendo escoltado por seu comparsa, justamente no veículo Gol quadrado branco usado por eles no roubo em questão, tanto que o comparsa, nesse veículo, tentou resgatar o réu após a colisão, tudo sem prova de que o acusado estivesse apenas retornando da casa de sua namorada, o que não provou como lhe competia o ônus dessa afirmação.

Dito isso, tem-se que a mojarante do concurso de agentes é inconteste, porque o réu agiu previamente ajustado e com divisão de tarefas com seu comparsa, quem pilotava o carro para lhe dar fuga e quem ainda tentou resgatá-lo após a colisão.

E o emprego de arma de fogo é patente na apreensão do armamento, localizado em cima do banco do motorista, dentro do veículo roubado, e apreendida (fl. 36 e 145), foi periciada (fls. 92/95), e estava apta à realização de disparos, estando municiada inclusive.

Portanto, o roubo praticado contra a vítima protegida se consumou com o emprego de grave ameaça, inversão da posse de seus bens, e prejuízo patrimonial.

Com relação ao delito de roubo tentado contra a funcionária do autoposto tem-se, à entendimento da própria Acusação, pela impropriedade do objeto, considerando que o contexto probatório indicou que a vítima não trazia consigo valores nem bens a serem subtraídos, por não haver dinheiro no caixa nem celular em seu poder, como alegado pelo Parquet. Assim, até o d. Promotor de Justiça opinou pela absolvição do réu entendendo se tratar de crime impossível. Deixo de me alongar acerca do tema por ser mais favorável ao meliante.

Passa-se, pois, à dosimetria das penas do roubo consumado contra a vítima protegida.

Observado o art. 59 do Código Penal, tem-se anormal reprovabilidade da conduta do agente, diante do valor elevado de objeto material (um veículo automotor avaliado em R\$ 63.000,00 e que teve perda total - vide foto de fl. 146) que demandou maior determinação criminosa para sua subtração, tendo em vista as dificuldades inerentes ao roubo do bem, assim como audácia e maior destemor do acusado, em razão do risco de circular em via pública com o objeto do crime - e dos consideráveis prejuízos causados às vítimas, quer por seu elevado valor, quer por ser objeto de utilização diária para a vítima (STJ, HC 309.263/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado 07-4-2016). Some-se a isso a maior culpabilidade em face de o acusado ter extrapolado o juízo de censurabilidade imposto pela norma incriminadora ao crime, uma vez que após subtrair os bens da lesada, ainda saiu cantando os pneus, demonstrando imperícia, e em alta velocidade, pondo em risco crianças e transeuntes, quase os atropelando, o que também demonstra sua personalidade dissocial atestada inclusive por passagem policial como se vê da FA de fls. 44/45, já que tende à práticas delitivas, desprezando obrigações sociais, com falta de empatia para com os outros, o que se denota sua maior periculosidade inclusive, donde fixo em primeira fase, a pena-base em 06 anos de reclusão e 15 dias-multa, cada um desses fixados em um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato, tendo em conta ausência de elementos nos autos indicativos da capacidade financeira do Condenado.

Em segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e presente a atenuante da menoridade relativa a reduzir a pena em 1/6, indo para 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Não há que se falar em confissão informal, quer porque essa não foi considerada a também embasar a condenação, até porque em juízo o réu negou tê-la feito, alegando que estava praticamente desfalecido por causa do acidente, sem condições de falar porque machucou a boca.

Por fim, em terceira fase, aumento as penas em 1/3, pelo concurso de agentes, perfazendo 06 anos e 08 meses de reclusão mais 16 dias-multa, e depois aumento em 2/3, pelo emprego de arma de fogo, totalizando 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão mais 26 dias-multa. Explico tais percentuais e suas somatórias. A uma porque a arma de fogo foi efetivamente apontada pelo réu à vítima e estava apta à realização de disparos, além de estar efetivamente municiada a gerar mais risco de morte à ofendida. E pela participação de agente que deu guarida, fuga, respaldo, e ainda tentou render o réu no meio de uma aglomeração. Nesse sentido e com o qual compartilho leia-se: (...) com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)” (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.). Assim, considerando o princípio constitucional da individualização da pena e a gravidade em concreto do delito, majoro a pena, na terceira fase, em 3/3 (1/3 + 2/3), fixando-a no equivalente ao dobro daquela até aqui apurada, aplicado as causas de aumento de pena de forma sequencial, e não unitária, em respeito ao princípio da individualização da pena, e para que as majorantes que antecedem topograficamente a do uso de arma de fogo não deixem de ser consideradas, de modo que aumento a reprimenda em 1/3, considerando o concurso de agentes, aumentando-a, também, em 2/3, considerando a utilização ostensiva da arma de fogo por parte do acusado na execução do delito. (grifei)

Incabível a substituição do art. 44 do CP, pois ausentes os requisitos legais, o objetivo (pena superior a 4 anos), e porque o crime praticado foi praticado com grave ameaça à pessoas.

Atenta às diretrizes do art. 33 do Código Penal, a quantidade da reprimenda, a audácia e periculosidade do agente que efetivamente se armou e empreendeu a grave ameaça contra as vítimas, gravidade do crime praticado com a presença de comparsa a indicar covardia e gerar maior intimidação aniquilando chance de defesa, fixo como adequado o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade o fechado, por entender ser o necessário e o suficiente para a reprovação da conduta e para a prevenção do crime praticado.

Ademais: “O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade adequado ao agente que comete delito de roubo qualificado é o fechado, diante de sua periculosidade, circunstância esta que justifica o estabelecimento do regime mais rigoroso. Esse E. Tribunal decidiu que ainda que menor e primário o agente que participa de assalto qualificado não disfarça evidente periculosidade, irrecusável ousadia e clara temibilidade, atributos que não são privilégios exclusivos de delinquentes reincidentes ou de idade mais avançada” (JUTACRIMSP 91/117) – grifo nosso.

E nem se alegue que o tempo de prisão por este feito, quatro meses, tenha o condão de abrandar o regime, ou justificar uma progressão ou facultar o recurso em liberdade. Por isso, deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral.

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu ora condenado a regime que o manterá no cárcere, devendo permanecer recolhido, para garantia da ordem pública e para a devida aplicação da lei penal, bem como constatada ausência de

vínculos firmes no distrito da culpa, estando desempregado, sem comprovada residência. Ademais: (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, Dje 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, Dje 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013

Deixo de fixar valor mínimo de reparação do dano porque o montante desse não restou devidamente demonstrado e comprovado nos autos, ausente pedido nesses termos, podendo ser pleiteado junto ao juízo cível.

Dispositivo.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra VITOR IAGO SANTOS DA SILVA, qualificado às fls. 20, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, (contra a vítima protegida TFFR) na forma dos artigos 29, caput ambos do Código Penal, e o faço para condená-lo à pena de 11 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 26 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo à época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo o réu VITOR IAGO SANTOS DA SILVA, qualificado às fls. 20, das penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II (vítima Renata), todos do CP, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Sem condenação nas custas e despesas processuais ante a assistência pela DPE.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere em que está.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal e ainda: 1) expeça-se guia de execução definitiva e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; 2) certifique-se o cálculo da pena de multa; 3) oficie-se ao IIRGD e ao e. T.R.E. ; 4) comuniquem-se as vítimas nos termos do art. 201, §2º, CPP.

P.I.C.

Diadema, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA